**МОНГОЛ УЛСЫН**
**ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН**
**ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА**

2021 оны 01 дугаар сарын 12 № 1/03 Улаанбаатар хот

МОНГОЛ УЛСЫН ИХ СУРГУУЛИЙН
ЗАХИРЛЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ДОКТОР Б.ОЧИРХУЯГ
ТАНАА

Нийслэлийн Сүхбаатар дүүргийн 7 дугаар хороо, 7 дугаар байрны 188 тоотод оршин суугч, иргэн П.Лхамсүрэн Комисст ирүүлсэн гомдолдоо "...Би 2004 оноос эхлэн Монгол Улсын Их сургууль (МУИС)-д цагийн багшаар ажилд орж, 2008 онд ОУХС-ийн ОУЭЗХТ-д үндсэн багшаар ажиллаж байгаад МУИС-д хийсэн бүтцийн өөрчлөлтийн улмаас 2014 онд МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн Эдийн засгийн ухааны тэнхимд багшаар ажиллах болсон. Мөн 2017 онд МУИС-ийн захиргааны ажилд түр шилжин ажиллаж байгаад захирлын тушаалаар 2020 оны 2 дугаар сарын 27-ны өдрөөс эхлэн Эдийн засгийн ухааны тэнхимд дахин багшлах болсон. Тус тэнхимийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбат нь "...2020 оны 5 дугаар сард таныг энэ тэнхимд ажиллуулахгүй, Боловсролын сургуулийн маркетингийн гадаад худалдааны тэнхимд шилж" гэж шаардсан. Үүнээс хойш надад цалин өгч байгаа хэдий ч хичээл заах цаг өгөхгүй, хурал, уулзалтанд оруулахаа больсон. Тус асуудлаар холбогдох албан тушаалтанд удаа дараа хандаж, мөн Б.Очирхуяг захирал Эдийн засгийн ухааны тэнхимийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбатад намайг ажлаар хангах үүргийг өгсөн боловч одоог болтол биелүүлэхгүй, ажлын байрны дарамт үзүүлж байгаад гомдолтой" талаар дурджээ.

Комисс гомдлын мөрөөр шалгах ажиллагаа явуулж, холбогдох материалыг судлахад гомдол гаргагч нь дээрх асуудлаар Комисст урьд нь хандсан байх бөгөөд тухайн асуудлыг шалгаж, шийдвэрлүүлэхээр Комиссын гишүүний 2020 оны 10 дугаар сарын 08-ны өдрийн 3/635 дугаар албан бичгийг Танд хүргүүлжээ.

Танаас 2020 оны 10 дугаар сарын 16-ны өдрийн 1/1990 дугаар албан бичгээр "...Эдийн засгийн тэнхимээс удаа дараалан сургуулийн захиргаанд эдийн засгийн мэргэжлийн бус багшийг тус тэнхимд ажиллуулж байгаа үйлдлийг эсэргүүцэж, улмаар багшийг харьяалагдах тэнхимд ажиллуулахыг шаардсаны дагуу МУИС-ийн захирлын 2014 оны 4 дүгээр сарын 10-ны өдрийн А/85 дугаар тушаалаар шийдвэрлэсэн асуудлыг захиргааны түвшинд хэлэлцэн судалж байна. ...ажил олгогчоос дээрх асуудлыг шийдвэрлэхдээ хууль тогтоомж, дүрэм журамд нийцүүлэн багшийн хөдөлмөрлөх эрхийг хангахад анхаарч ажиллахаа мэдэгдэж байна" гэх хариуг ирүүлжээ.

МУИС-ийн Шинжлэх ухааны сургуулийн захирал Д.Заяабаатараас утсаар тодруулга авахад "...2014 онд МУИС-ийн бүтцэд өөрчлөлт хийж Эдийн засаг, бизнесийн ухааны сургуулийг салгаж, Олон улсын эдийн засгийн тэнхимийн ахлах багш П.Лхамсүрэнг Эдийн засгийн тэнхимд ажиллуулахаар захирлын тушаалаар томилсон байсан. Гэвч тус тэнхимийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбат болон тэнхимийн багш нарын хурлаар ахлах багш П.Лхамсүрэнг мэргэжлийн багш биш гэж үзэж Бизнесийн сургуульд мэргэжлийн дагуу харьяалагдах тэнхимд багшаар шилжүүлэн ажиллуулах шийдвэр гаргуулахаар Б.Очирхуяг захиралд хандсан. Тэнхимийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбат

...бизнесийн ухааны мэргэжилтэй хүнийг тус тэнхимд багшаар ажиллуулж болно гэж үзэж байгаа бол үндэслэлээ бичгээр гаргаж өгөхийг Б.Очирхуяг захирлаас хүссэн боловч одоог болтол энэ асуудал шийдэгдээгүй байна" гэх тайлбарыг өгчээ.

МУИС-ийн 2020 оны 10 дугаар сарын 26-ны өдрийн 1/2037 дугаар албан бичгээр Шинжлэх ухааны сургуулийн захирал Д.Заяабаатарт "...эдийн засгийн тэнхимийн багш нарын "МУИС-ийн дүрэм журмын дагуу эдийн засгийн магистрын зэрэггүй багшаар оюутнуудад эдийн засгийн хичээл заалгах боломжгүй" гэсэн дүгнэлт нь Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 40 дүгээр зүйлийн 40.1.4 дэх хэсэг болон уг хуулийг тайлбарласан Монгол Улсын дээд шүүхийн 2006 оны 33 дугаар тогтоолын 15.2 дахь заалттай нийцэхгүй байна", "багш П.Лхамсүрэнг ажил, үүргээ гүйцэтгэх боломжоор хангах, хөдөлмөрийн гэрээгээр талуудын хүлээсэн үүргийг хэрэгжүүлэх нөхцөлийг бүрдүүлж ажиллахыг үүгээр мэдэгдэж байна" гэх чиглэлийг өгсөн байх боловч тэнхимийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбат нь үүнийг биелүүлээгүй байна.

Дээрхээс үзэхэд МУИС-ийн Эдийн засгийн ухааны тэнхимийн багш П.Лхамсүрэн нь 2020 оны 9 дүгээр сарын 01-ний өдрөөс хойш одоог хүртэл үндсэн цалингаа авч байх боловч түүнийг тус тэнхимийн эрхлэгч Б.Эрдэнэбат багшийн ажлаар нь хангахгүй байна. Энэ нь Нэгдсэн Үндэстний Байгууллагаас баталсан Хүний эрхийн Түгээмэл Тунхаглалын 23 дугаар зүйлд "Хүн бүр хөдөлмөрлөх, хөдөлмөрийн шударга, аятай нөхцөлөөр хангуулах, ажилгүйдлээс хамгаалуулах эрхтэй", Монгол Улсын нэгдэн орсон Эдийн засаг, нийгэм, соёлын эрхийн тухай олон улсын пактийн 7 дугаар зүйлийн 1-д "Энэхүү Пактад оролцогч улсууд хүн бүр хөдөлмөрийн шударга, таатай нөхцөлөөр хангагдах эрхийг хүлээн зөвшөөрөх", Монгол Улсын Үндсэн хуулийн Арван зургадугаар зүйлийн 4 дэх заалтад "ажил мэргэжлээ чөлөөтэй сонгох, хөдөлмөрийн аятай нөхцөлөөр хангуулах, цалин хөлс авах, амрах...эрхтэй", мөн хуулийн Арван дөрөвдүгээр зүйлийн 2 дахь хэсэгт "Хүнийг үндэс, угсаа, хэл, арьсны өнгө, нас, хүйс, нийгмийн гарал, байдал, хөрөнгө чинээ, эрхэлсэн ажил, албан тушаал, шашин шүтлэг, үзэл бодол, боловсролоор нь ялгаварлан гадуурхаж үл болно.", Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 5 дугаар зүйлийн 5.2 дахь хэсэгт "Ажил олгогч нь ажилтныг ажлаар, хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн шаардлагад тохирсон нөхцөлөөр хангах, хөдөлмөрийн үр дүнд нь тохирсон цалин хөлс олгох, энэ хууль болон хөдөлмөрийн ба хамтын гэрээ, хэлэлцээр, хөдөлмөрийн дотоод журамд заасан үүргээ биелүүлэх үүрэгтэй" гэж тус тус заасныг буюу багш П.Лхамсүрэнгийн хөдөлмөрлөх эрхийг ноцтой зөрчиж байна.

Иймд Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасныг үндэслэн багш П.Лхамсүрэнг ажлаа хэвийн явуулах нөхцөл, боломжоор хангах, цаашид энэ төрлийн хөдөлмөрлөх эрхийн зөрчлийг давтан гаргуулахгүй байх арга хэмжээ авахуулахаар Комиссын гишүүний Шаардлагыг хүргүүлж байна.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт "Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй" гэж заасны дагуу Шаардлагын мөрөөр холбогдох арга хэмжээг авч, мөн зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу манайд 10 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг гомдол гаргагчид.

ДАРГЫН ҮҮРГИЙГ ТҮР ОРЛОН
ГҮЙЦЭТГЭГЧ, ГИШҮҮН Ж.ХУНАН